索 引 号：	B36000-2026-7218995
文件编号：	
分　　类：	安全生产
生成日期：	2024-05-17
公开方式：	主动公开
公开时限：	常年公开
公开范围：	面向全社会
责任部门：	

【事故调查报告公示】兴国文明大道“9•24”一般生产经营性道路交通事故调查报告

访问量：6

目录

一、事故概述.....1

（一）事故名称.....1

（二）事故发生时间.....1

（三）事故发生地点.....1

（四）事故单位.....2

（五）事故伤亡人数.....2

（六）直接经济损失.....2

（七）事故性质.....2

二、基本情况.....2

（一）事故单位情况.....2

（二）交通事故当事人基本情况.....2

（三）车辆基本情况.....3

（四）道路、环境等基本情况.....3

三、事故发生单位安全管理情况.....3

四、事故发生经过和应急处置情况.....4

（一）事故发生经过情况.....4

（二）事故救援与善后处理情况.....5

五、事故原因.....5

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议.....6

七、事故防范和整改措施建议.....8

兴国文明大道“9·24”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2023年9月24日8时59分许，兴国县文明大道“好视力视光中心”门口路段发生一起一般生产经营性道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约107万元。

根据《赣州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引（试行）》，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《中华人民共和国道路交通安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等法律法规规定，县政府成立了由县应急局牵头，县公安交通管理大队、县人社局、县交运局、县总工会、潋江镇人民政府组成的事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、司法鉴定、询问笔录、调阅资料、分析讨论，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了相关处理意见和防范整改建议。

一、事故概述

（一）事故名称：兴国文明大道“9·24”一般生产经营性道路交通事故。

（二）事故发生时间：2023年9月24日8时59分许。

（三）事故发生地点：兴国县文明大道“好视力视光中心”门口路段。

（四）事故单位：高安市**汽运有限公司。

（五）事故伤亡人数：死亡1人。

（六）直接经济损失：约107万元。

（七）事故性质：经事故调查组调查认定，兴国文明大道“9·24”道路交通事故，是一起一般生产经营性道路交通事故。

二、基本情况

（一）事故单位情况

高安市**汽运有限公司，营业执照，统一社会信用代码：9136098****EPH2B，类型：有限责任公司，住所：江西省宜春市高安市蓝坊镇，法定代表人：聂文*，注册资本：伍拾万元整，成立日期：2016年9月9日，营业期限：2016年9月9日至2066年9月8日长期，经营范围：道路普通货物运输，汽车销售，汽车租赁、代办汽车挂牌及年检服务、汽车配件销售；二手车买卖及中介服务（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。道路运输经营许可证，赣交运管许可宜字36098329****7号，证件有效期至2024年12月2日。现有员工117人，其中驾驶员112人，管理及后勤人员5人，普通货物运输车112辆（30辆挂车），车辆运输业务主要在网上货满满上找货，运输路线为全国各地。其下属5%以上的经营性道路运输车辆两年内交通违法超过10次。

（二）交通事故当事人基本情况

1、于*，男，1988年4月26日出生，汉族，户籍所在地：江西省九江市星子县苏家垱乡**，赣CAM02*重型仓栅式货车驾驶人，持有“B2”型机动车驾驶证，驾驶证号：3604271988**8，联系方式：187201**2。

2、张金*，女，1972年7月26日出生，汉族，户籍所在地：江西省赣州市兴国县方太乡富**10号，赣BC20*普通二轮摩托车驾驶人，持有“E”型机动车驾驶证，驾驶证号：362133197**2X，家属联系方式：17707**31。

（三）车辆基本情况

赣CAM02*重型仓栅式货车登记所有人：高安市**汽运有限公司，初次登记日期：2020年7月16日，登记地址：江西省宜春市高安市蓝坊镇，检验有效期至2024年7月31 日，保险有效期至2024年7月14日，该车在中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司投保了机动车交通事故责任强制保险及商业保险，交强险保险单号：6605072023360****672,商业保险单号：660521202336092****4。

该车近二年交通违法18起。

（四）道路、环境等基本情况

事故现场位于江西省赣州市兴国县文明大道“好视立视光中心”门口路段，道路呈南北走向，北往兴国县人民医院方向，南往兴国县文化艺术中心方向，双向六车道，道路中间设有水泥隔离带，路面总宽度20.3米,沥青路面。

三、事故发生单位安全管理情况

高安市**汽运有限公司设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，企业主要负责人聂文*及安全管理人员廖建荣取得安全管理资质，公司建立了安全管理制度，制定了操作规程，但公司对驾驶员违章未落实奖惩制度，对驾驶员动态管理不到位，员工安全教育培训实效性差。

四、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过情况

2023年9月23日15时许，于*驾驶赣CAM02*重型仓栅式货车拉了一些机械设备约4吨从九江出发，2023年9月24日8时59分许，车辆沿兴国县文明大道由北向南行驶，当行驶至江西省赣州市兴国县文明大道“好视立视光中心”门口路段时，当时在很远的地方就看见了红灯，于*踩刹车，缓慢向前开，速度大概20公里/小时，当绿灯亮时，跟着前车依次通过，由于于*驾车时对路面动态注意不够，在驾车向右变更车道时遇右前方同向正常行驶

的张金*驾驶赣BC20*普通二轮摩托车，致使赣CAM02*重型仓栅式货车与张金*驾驶的赣BC20*普通二轮摩托车相接触，于*感觉车轮子碾压到了什么东西，立即将车子停了下来，同时从右侧后视镜看了一眼，看到有一辆电动车和一个人摔倒在地上，于是赶紧下车查看，并立即拨打了110和120报警电话，约7分钟，特巡警骑摩托车到达现场，紧随后120救护车、交警大队民警均在约10分钟内到达现场，迅速展开救援，医务人员抢救了一会，确诊被碾压的张金*当场死亡，赣BC20*普通二轮摩托车损坏。

（二）事故救援与善后处理情况

于*感觉碾压到东西后，立即停车查看，随即拨打了110和120报警电话，同时向公司领导进行了汇报，救援及时有效，能主动配合交警处理，2023年11月17日公司与张金*家属已达成了赔偿协议，善后工作得到妥善处理，未引发社会不稳定因素。

事故发生后，当事人能立即停车，及时报警，救援救治及时有效，主动向公司主要负责人汇报，积极配合交警调查，妥善处理善后事宜，主动与死者家属达成赔偿协议，并与死者家属达成了刑事谅解书，经综合评估救援及善后处置得当。

五、事故原因

该事故通过现场勘查、司法鉴定、询问笔录、调阅资料、调查取证，兴国县公安司法鉴定中心鉴定文书《（兴）公（刑）鉴（病）字〔2023〕076号》、兴国县公安司法鉴定中心鉴定文书《（兴）公（司）鉴（化）字〔2023〕0204号》、赣州市南方司法鉴定意见书编号：赣南方[2023]痕鉴字第2915号等依法调查取得的证据，经调查组分析讨论。

1、于*驾车未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，驾车时对路面动态注意不够，在驾车变更车道时影响了相关车道内行驶的机动车的正常行驶，且遇情况未采取有效避让措

施，致使赣CAM02*重型仓栅式货车与张金*驾驶的赣BC20*普通二轮摩托车相接触，是造成此次事故的直接原因。

2、高安市**汽运有限公司安全主体责任落实不到位，规章制度执行不力，操作规程执行不严，安全教育安全培训实效性差，安全隐患排查不到位，驾驶员动态管理不到位，对驾驶员违章处罚不力，是造成此次事故的间接原因。

3、公司主要负责人和安全生产管理人员安全管理职责履行不到位，未认真组织制定并实施本公司安全管理制度，未认真组织本公司的安全教育培训工作，对驾驶员安全管理缺乏实效性，是造成此次事故的间接原因。

4、张金*在此事故中没有过错。

六、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，并经集体讨论，此事故责任认定如下:

1、高安市汽运有限公司，**公司安全生产主体责任落实不到位，安全隐患排查不到位，对驾驶员动态管理不到位，规章制度、操作规程执行不严，对驾驶员违章处罚不严，安全教育安全培训实效性差。违反了《安全生产法》第二十二条第二款②、第二十五条第二、五、六、七项③、第二十六条第一款④、第二十八条第一、四款⑤、第四十一条第二款⑥之规定，应对此事故发生负重要管理责任，建议由县应

---

①《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制.....及时消除生产安全事故隐患；

②《安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⑧之规定进行行政处罚。

2、于*，驾驶员。未遵守道路交通安全法律、法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，驾车时对路面动态注意不够，在驾车变更车道时影响了相关车道内行驶的机动车的正常行驶，且遇情况未采取有效避让措施，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”《 中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：“在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶”之规定，于*应当承担此事故的全部责任。兴国县人民法院于2024年3月18日判决被告人于*交通肇事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。

3、聂文*，高安市**汽运有限公司主要负责人。未认真履行安全生产管理职责，未认真组织制定并实施本公司安全管理制度和操作规程，在制度落实方面存在缺失；未认真组织本公司的安全教育培训，未及时消除生产安全事故隐患，对驾驶员安全管理缺乏实效性，隐患排查整改不严。违

---

③《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

④《安全生产法》第二十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

反了《安全生产法》第二十一条第一、二、三、五项①、第二十六条第一款④、第二十五条二、五、六、七项③之规定，应对此事故发生负重要管理责任，建议由县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项⑦规定进行行政处罚。

4、张金*不承担此事故责任。

七、事故防范和整改措施建议

为认真吸取本次事故教训，进一步强化交通安全管理，认真抓好企业安全生产主体责任和相关部门监管责任的落实，严防此类事故的发生，提出以下整改建议：

1、高安市**汽运有限公司要认真吸取此次事故教训。一是要加强安全管理和安全教育培训，尤其是要加强驾驶员安全驾驶、文明驾驶教育培训；二是要认真排查安全隐患，对所属车辆进行全面检查维修；三是要加大对违法违规驾驶员的惩处力度。

2、各乡镇及有关部门要重视加强交通安全的宣传教育。县公安交通管理部门、交通运输管理部门及乡、村、社区要密切配合、通力协作，通过广播、电视、短信、微信等形式，

---

⑤《安全生产法》第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

⑥《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。--- ---

⑦《安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

⑧《安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

多渠道加大《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规的宣传教育力度，用事故案例警示人、教育人，努力营造良好的道路交通安全环境。

3、县公安交通管理部门、交通运输管理部门要加强对运输公司的安全管理。一是要加大道路交通安全违法处罚力度，尤其要对习惯性违法违

章、屡教不改的交通违法行为加大处罚和惩戒力度，让其牢固树立违法违章就是事故的意识；二是要对运输公司安全管理人员取证情况进行全面检查，对未取得资质的安全管理人员督促培训考核取得管理资质；三是加强对驾驶员的安全教育培训力度，提高其安全驾驶、文明驾驶意识；四是加强路面巡查，加大对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治各类交通违法行为，切实规范道路运输秩序，有效防范道路交通事故的发生。

兴国文明大道“9·24”一般生产

经营性道路交通事故调查组

2024年4月22日

Copyright © 兴国县人民政府网　赣ICP备12000697号-1　All Rights Reserved 兴国县各单位电话
主办单位：兴国县人民政府办公室　技术支持： 兴国县政务服务和大数据发展中心 0797-5312805
（建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器）
网站标识码：3607320005　赣公网安备 36073202360737号